Sygn. akt VII Ka 152/16

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 kwietnia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Rafał Olszewski (spr.)

Sędziowie: SSO Agnieszka Gałkowska

SSO Aneta Łatanik

Protokolant: sekr. sądowy Aleksandra Błachowicz - Dróżdż

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Zbigniewa Wytrycha

po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2016r.

sprawy ***G. B. s. E. i B., urodz. (...) w P.***

oskarżonego o przestępstwo z art. 178a § 1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Zawierciu

z dnia 1 grudnia 2015 r. , sygn. akt II K 1445/14

orzeka:

1. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a) obniża wysokość wymierzonej oskarżonemu G. B. w pkt. I kary pozbawienia wolności do 6 (sześciu) miesięcy;

b) obniża wysokość orzeczonego wobec oskarżonego G. B. w pkt. III środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchy lądowym do 2 (dwóch) lat;

c) uchyla pkt. IV i w to miejsce na mocy art. 63 § 4 k.k. zalicza oskarżonemu G. B. na poczet środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchy lądowym okres zatrzymanie prawa jazdy od 20 września 2014 roku do dnia 1 kwietnia 2016 roku;

d) uchyla orzeczenie o opłacie zawarte w pkt. V;

2. w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

3. zasądza od oskarżonego G. B. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem opłaty za postępowanie przed Sądami obu instancji oraz zwrot wydatków postępowania odwoławczego.